



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O velho Código de 1916, com sua mulher casada "incapaz" e seus filhos "ilegítimos", simplesmente não conseguia mais responder às demandas de uma sociedade que clamava por igualdade, justiça social e dignidade.

Ele se tornou uma colcha de retalhos, remendado por inúmeras leis especiais que tentavam, sem sucesso, modernizá-lo. A necessidade de um novo código era urgente.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Após algumas tentativas frustradas de promover a revisão do Código Civil, o Governo nomeou, em 1967, nova comissão de juristas sob a supervisão de Miguel Reale, convidando para integrá-la:

José Carlos Moreira Alves (Parte Geral), Agostinho Alvim (Direito das Obrigações), Sylvio Marcondes (Direito de Empresa), Ebert Vianna Chamoun (Direito das Coisas), Clóvis do Couto e Silva (Direito de Família) e Torquato Castro (Direito das Sucessões).

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



A missão era clara: substituir o individualismo do código antigo por uma nova filosofia, mais humana e social. Reale e sua equipe estabeleceram três pilares que se tornariam a alma do novo código:

Socialidade: Em oposição ao individualismo, o novo Código deveria reconhecer que os direitos, mesmo os privados como a propriedade e o contrato, devem cumprir uma função social. O "eu" dá lugar ao "nós".

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Eticidade: Contra o formalismo excessivo, o novo Código deveria valorizar a ética e a boa-fé objetiva. A justiça do caso concreto se torna mais importante do que a rigidez da forma. A lei passa a confiar mais no bom senso e na retidão do juiz e das partes.

Operabilidade: O Código precisava ser mais prático, claro e funcional. A ideia era criar um sistema de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados (como "função social" e "boa-fé"), que dariam ao juiz a flexibilidade necessária para adaptar a lei à realidade sempre em mutação.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Essa comissão apresentou, em 1972, um Anteprojeto, com a disposição de preservar, no que fosse possível, e no aspecto geral, a estrutura e as disposições do Código de 1916, mas reformulando-o, no âmbito especial, com base nos valores éticos e sociais revelados pela experiência legislativa e jurisprudencial.

Procurou atualizar a técnica deste último, que em muitos pontos foi superado pelos progressos da Ciência Jurídica, bem como afastar-se das concepções individualistas que nortearam esse diploma para seguir orientação compatível com a socialização do direito contemporâneo, sem se descuidar do valor fundamental da pessoa humana.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Enviado ao Congresso Nacional, transformou-se no Projeto de Lei n. 634/75.

Finalmente, no limiar deste novo século foi aprovado, tornando-se o novo Código Civil brasileiro.

A demorada tramitação fez com que fosse atropelado por leis especiais modernas e pela própria Constituição, como já foi dito, especialmente no âmbito do direito de família, já estando a merecer, por isso, uma reestruturação.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Por essa razão, foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo Deputado Ricardo Fiuza, relator da Comissão Especial encarregada da elaboração do novo diploma, projeto de lei com proposta de alteração de 160 artigos, ainda no período de *vacatio legis*, visando aperfeiçoar os dispositivos do novo Código.

O que ninguém imaginava é que o anteprojeto, finalizado em 1975, levaria quase 27 anos para se tornar lei.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Ele atravessou o regime militar, viu nascer a Constituição de 1988 — que o forçou a se adaptar a novos princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade plena entre homens e mulheres — e sobreviveu a incontáveis debates e revisões no Congresso Nacional.

Ao abrirmos o Código Civil de 2002, não estamos apenas lendo um conjunto de artigos. Estamos testemunhando o ponto final de uma longa jornada de transição do Brasil do século XIX para o século XXI. Estamos vendo a substituição do patrimônio pela pessoa humana como o centro do direito privado.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O Código Civil de 2002 apresenta, em linhas gerais, as seguintes características:

- a) preserva, no possível, a estrutura do Código de 1916, atualizando-o com novos institutos e redistribuindo a matéria de acordo com a moderna sistemática civil;
- b) mantém o Código Civil como lei básica, embora não global, do direito privado, unificando o direito das obrigações na linha de Teixeira de Freitas e Inglez de Souza, reconhecida a autonomia doutrinária do direito civil e do direito comercial;

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



- c) aproveita as contribuições dos trabalhos e projetos anteriores, assim como os respectivos estudos e críticas;
- d) inclui no sistema do Código, com a necessária revisão, a matéria das leis especiais posteriores a 1916, assim como as contribuições da jurisprudência;
- e) Exclui matéria de ordem processual, a não ser quando profundamente ligada à de natureza material;
- f) implementa o sistema de cláusulas gerais, de caráter significativamente genérico e abstrato, cujos valores devem ser preenchidos pelo juiz, que desfruta, assim, de certa margem de interpretação.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



As cláusulas gerais resultaram basicamente do convencimento do legislador de que as leis rígidas, definidoras de tudo e para todos os casos, são necessariamente insuficientes e levam seguidamente a situações de grave injustiça.

Embora tenham, num primeiro momento, gerado certa insegurança, convivem, no entanto, harmonicamente no sistema jurídico, respeitados os princípios constitucionais concernentes à organização jurídica e econômica da sociedade.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Dentre outras, a cláusula geral que exige um comportamento condizente com a probidade e boa-fé objetiva (CC, art. 422) e a que proclama a função social do contrato (art. 421). São janelas abertas deixadas pelo legislador, **para que a doutrina e a jurisprudência definam o seu alcance, formulando o julgador a própria regra concreta do caso.**

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Diferem do chamado "conceito legal indeterminado" ou "conceito vago", que consta da lei, sem definição, como, "bons costumes" (CC, arts. 122 e 1.336, IV) e "mulher honesta" — expressão que constava do art. 1.548, II, do Código Civil de 1916 —, bem como dos princípios, que são fontes do direito e constituem regras que se encontram na consciência dos povos e são universalmente aceitas, mesmo não escritas.

O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê a possibilidade de o julgador, para além dos princípios constitucionais, aplicar também os princípios gerais de direito, de âmbito civil, que têm importante função supletiva.

Continuam em vigor, no que não conflitarem com o novo Código Civil, a Lei do Divórcio (somente a parte processual), o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) etc. (CC, arts. 732, 2.033, 2.036, 2.043).

Estrutura

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O novo Código manteve a estrutura do Código Civil de 1916, seguindo o modelo germânico, colocando as matérias em ordem metódica, divididas em uma Parte Geral e uma Parte Especial, num total de 2.046 artigos. A Parte Geral cuida das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos.

O Código Civil de 1916 invertera a sequência das matérias previstas do Código alemão, distribuindo-as nessa ordem: direito de família, direito das coisas, direito das obrigações e direito das sucessões. O novo Código Civil, todavia, não fez essa inversão, optando pelo critério do Código germânico.

Estrutura

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Com a unificação do direito das obrigações e a inclusão do Direito de Empresa, a Parte Especial ficou dividida em cinco livros, com os seguintes títulos, nesta ordem: Direito das Obrigações, Direito de Empresa, Direito das Coisas, Direito de Família e Direito das Sucessões. Assinale-se que o Direito de Empresa não figura, como tal, em nenhuma codificação contemporânea, constituindo, pois, uma inovação original.

Quanto ao conteúdo do direito civil, pode-se dizer que é ele o conjunto de direitos, relações e instituições que formam o seu ordenamento jurídico, o seu sistema legal.

Estrutura

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Sob o ponto de vista objetivo, compreende "as regras sobre a pessoa, a família e o patrimônio, ou de modo analítico, os direitos da personalidade, o direito de família, o direito das coisas, o direito das obrigações e o direito das sucessões, ou, ainda, a personalidade, as relações patrimoniais, a família e a transmissão dos bens por morte.

Pode-se assim dizer que o objeto do direito civil é a tutela da personalidade humana, disciplinando a personalidade jurídica, a família, o patrimônio e sua transmissão".

Estrutura

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O novo Código Civil trata dessas matérias não com exclusividade, subordinando-se hierarquicamente aos ditames constitucionais, que traçam os princípios básicos norteadores do direito privado.

O Código Civil de 2002 tem, como princípios básicos, os da socialidade, eticidade e operabilidade.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O princípio da ***socialidade*** reflete a prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundamental da pessoa humana.

O sentido social é uma das características mais marcantes do novo diploma, em contraste com o sentido individualista que condiciona o Código Beviláqua.

Resumindo: Preservar o sentido de coletividade, em detrimento de interesses individuais.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Exemplo:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O princípio da ***eticidade*** funda-se no valor da pessoa humana como fonte de todos os demais valores.

Prioriza a equidade, a boa-fé, a justa causa e demais critérios éticos. Confere maior poder ao juiz para encontrar a solução mais justa ou equitativa. Nesse sentido, é posto o princípio do equilíbrio econômico dos contratos como base ética de todo o direito obrigacional.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Reconhece-se, assim, a possibilidade de se resolver um contrato em virtude do advento de situações imprevisíveis, que inesperadamente venham alterar os dados do problema, tornando a posição de um dos contratantes excessivamente onerosa.

RESUMINDO - Incorporação de valores éticos ao ordenamento.

Exemplo: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Reconhece-se, assim, a possibilidade de se resolver um contrato em virtude do advento de situações imprevisíveis, que inesperadamente venham alterar os dados do problema, tornando a posição de um dos contratantes excessivamente onerosa.

RESUMINDO - Incorporação de valores éticos ao ordenamento.

Exemplo: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



O princípio da ***operabilidade***, por fim, leva em consideração que o direito é feito para ser efetivado, para ser executado. Por essa razão, o novo Código evitou o bizantino, o complicado, afastando as perplexidades e complexidades.

Exemplo desse posicionamento, dentre muitos outros, encontra-se na adoção de critério seguro para distinguir prescrição de decadência, solucionando, assim, interminável dúvida.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



No bojo do princípio da operabilidade está implícito o da concretitude, que é a obrigação que tem o legislador de não legislar em abstrato, mas, tanto quanto possível, legislar para o indivíduo situado: para o homem enquanto marido; para a mulher enquanto esposa; para o filho enquanto um ser subordinado ao poder familiar.

Em mais de uma oportunidade o novo Código optou sempre por essa concreção, para a disciplina da matéria.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Resumindo: Utilização de cláusulas gerais

Exemplo: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

PRINCÍPIOS

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Princípio da socialidade – veicula a ideia de que nas relações privadas devem sempre prevalecer os valores coletivos sobre os estritamente individuais.

Princípio da eticidade – estabelece o dever do operador do direito em perquirir acerca da solução mais justa e útil à situação conflituosa concreta.

Princípio da operabilidade – O Código Civil sempre articulará regras de modo a afastar a complexidade e garantir a efetiva satisfação do direito material, através de critérios seguros e claros.

PRINCÍPIOS CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 2002



Princípio da personalidade – veicula a ideia de que todos os seres humanos são sujeitos de direitos e obrigações.

Princípio da autonomia da vontade – estabelece que o sujeito de direitos possui a liberdade para praticar ou se abster de praticar atos ou assumir e deixar de assumir obrigações, de acordo com sua vontade.

Princípio da propriedade – pelo qual o ordenamento garante ao sujeito de direito a aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis.